

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/2054

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – תשלום גמלה בעד תקופה שקדמה להגשת התביעה), התשפ"ג–

2023

1. תיקון סעיף 296 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 296(ב)(1), במקום "12" יבוא "48" ובמקום "18" יבוא "48".
2. תחילה ותחולה תחילתו של חוק זה באחד בחודש שלאחר יום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על תביעה שהוגשה ביום התחילה ולאחריו.

דברי הסבר

סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), קובע כי לא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 12 חודשים שקדמו למועד הגשת התביעה. מנגד, באשר לגביית דמי ביטוח לאומי קובע החוק כי המוסד לביטוח לאומי רשאי לגבות חובות בני שבע שנים. הצעת החוק נועדה לצמצם את הפער שבין הזכאות של המבוטחים לתשלום גמלה בעד התקופה שקדמה למועד הגשת התביעה לבין חובתם לתשלום דמי ביטוח בעד תקופות עבר, וזאת על ידי הארכת התקופה האמורה מ-12 חודשים ל-48 חודשים, כפי שהיה קבוע בחוק הביטוח הלאומי עד שנת 2002. לגבי תשלום מענק, מוצע להאריך את התקופה האמורה מ-18 חודשים ל-48 חודשים. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת קארין אלהרר (פ/23/1788 ; פ/24/452). הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/22/247 ; פ/23/253 ; פ/24/450). הצעת החוק זהה לפ/24/450 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה עמ' 210.